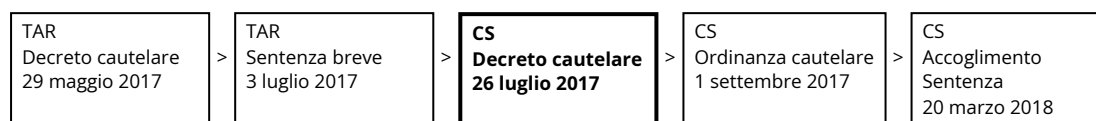


Consiglio di Stato, sez. III, decreto cautelare 26/07/2017, n. 3153



Sul provvedimento

Citazione : Consiglio di Stato, sez. III, decreto cautelare 26/07/2017, n. 3153

Giurisdizione : Consiglio di Stato

Numero : 3153

Data del deposito : 26 luglio 2017

Fonte ufficiale : Scarica documento 

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2017

N. 03153/2017 REG.PROV.CAU.

N. 05519/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5519 del 2017, proposto dal sig. OU AR HM AB, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicole Melli e Argia Feroldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Lucia Camporeale in Roma, via Pilo Albertelli n.1;

contro

Questura di Brescia e Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza breve del T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 856/2017, resa tra le parti, concernente una revoca del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che la impugnata decisione si fonda sull'applicazione di disposizioni che chiaramente ancorano la concedibilità di permessi di lungo soggiorno, ma anche di permessi di soggiorno ad altro titolo, alla circostanza, negata dai fatti per ciò che riguarda l'appellante, della presenza continuativa dello straniero sul territorio nazionale;

Ritenuto perciò che, in questa fase di sommaria deliberazione, la decisione impugnata resista alle censure del l'appellante, che certamente potranno essere sviluppate ulteriormente nel corso della discussione collegiale;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari provvisorie.

Fissa per la discussione collegiale la camera di consiglio del 31 agosto 2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 26 luglio 2017.

Il Presidente

Franco Frattini

IL SEGRETARIO